

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3187/2538

นาย จำเป็น รอดคำแหง กับพวก
นาย ขวลิต ตุลยสิงห์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 88, มาตรา 249

ลำพังพยานหลักฐานที่โจทก์จำเลยนำสืบก็เพียงพอที่ศาลจะวินิจฉัยคดีได้แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องหยิบยกพยานเอกสารที่โจทก์โต้แย้งว่าจำเลยมิได้อ้างส่งให้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการอ้างโดยตรงหรืออ้างประกอบการสืบพยานบุคคลปากใดและจำเลย มิได้ชำระค่าอ้างเอกสารดังกล่าวทั้งศาลชั้นต้นก็มีได้หมายเอกสารไว้เป็นพยานจำเลย ขึ้นประกอบการวินิจฉัยฎีกาของโจทก์จึงไม่เป็นสาระที่จะต้องวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยขั้บรยนต์โดยประมาทชนรจกัรยานยนต์ซึ่งบุตรผู้เยาว์ ทั้งสองของโจทก์นั่งซ้อนท้ายมาเป็นเหตุให้ผู้เยาว์ทั้งสองได้รับอันตรายสาหัส ขอให้ บังคับจำเลยชำระเงินพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า เหตุุรณชนกันมิได้เกิดจากความประมาทของจำเลย แต่เกิดจาก ความประมาทของนายสมคิดผู้ขั้บรจกัรยานยนต์คันเกิดเหตุที่ผู้เยาว์ทั้งสองซ้อนมา ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 40,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย
ละเจ็ดครึ่งต่อปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาโต้แย้งว่า ศาลอุทธรณ์หยิบยกเอาเอกสารที่
จำเลยขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเรียกไปยังสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินและสถานี
ตำรวจนครบาลพหลโยธินได้ส่งเอกสารดังกล่าวมาศาลชั้นต้นตามคำสั่งเรียกขึ้นมา
ประกอบการวินิจฉัยชี้ขาดโดยจำเลยมิได้อ้างส่งเอกสารดังกล่าวให้ถูกต้องตามวิธี
พิจารณาไม่ว่าจะเป็นการอ้างโดยตรงหรืออ้างประกอบการสืบพยานบุคคลปากใดและ
จำเลยก็ได้ชำระค่าอ้างเอกสารดังกล่าวอีกด้วยทั้งศาลชั้นต้นก็ได้หมายเอกสารไว้
เป็นพยานจำเลยจึงเป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่า ลำพังพยานหลักฐานที่โจทก์จำเลย
นำสืบก็เพียงพอที่ศาลจะวินิจฉัยคดีนี้ได้แล้วโดยไม่จำเป็นต้องหยิบยกพยานเอกสาร
ที่โจทก์โต้แย้งขึ้นประกอบการวินิจฉัยฎีกาของโจทก์ ดังกล่าวจึงไม่เป็นสาระที่จะต้อง
วินิจฉัย

พิพากษายืน

(อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-จร อำนวยวัฒนา-อรุณ น้าประเสริฐ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ